



**DECRETO N° 494**  
**Graneros, 05 JUL 2024**

**VISTOS:**

1.-La necesidad de modificar la norma urbanística de “anteparcito” en un área de calle Gabriela Mistral, donde se autorizó un anteproyecto de edificación N°2 del 11 de agosto del 2015 de acuerdo al anterior plan regulador comunal aprobado por decreto N°115 de fecha 23 de julio de 1985, que consultaba para la zona H-4 un anteparcito de 3,0mts. La construcción destinada a sala cuna y jardín infantil de un total de 1198,2m<sup>2</sup> de la Junta Nacional de Jardines Infantiles estaba proyectado para atender parte de la población vulnerable de la comuna de Graneros.

2.-El Permiso de edificación N°3 de fecha 13 de enero 2017 por 1.199,594m<sup>2</sup>, correspondiente al Jardín Infantil y sala Cuna “nuevo Amanecer” a emplazarse en calle Gabriela Mistral N°180, rol 149-5, conforme al plan Regulador vigente en la comuna de Graneros a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial el 11 de julio del 2016 que consulta la autorización especial de acoger una superficie de 57,429m<sup>2</sup> al art 124° de la ley General de Urbanismo y Construcciones.

3.- La solicitud de prórroga en Ord N°938 del 2 de octubre del 2019 de la municipalidad de Graneros al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo argumentando la alta vulnerabilidad de este recinto preescolar y la respuesta de la Seremi de Vda en Ord N°2041 del 27 de noviembre del 2019 en la cual indica que la autorización del artículo 124° de la ley General de U. y C.es de carácter excepcional y que efectuada la revisión de los antecedentes esa secretaria ministerial no otorga la ampliación del plazo de vigencia a la parte de la construcción del jardín infantil de 57,429m<sup>2</sup> del permiso de edificación N°3 de fecha 13 de enero 2017. Finalmente indica que de acuerdo a la normativa vigente sugiere analizar una modificación vía “Enmienda” del Instrumento de planificación territorial vigente según las disposiciones del artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

4.- El Ord N°143 de fecha 18 de febrero del 2022 de la municipalidad de Graneros a la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en el cual formula consultas técnicas y del proceso de aprobación del texto de la enmienda elaborada por la Dirección de Obras Municipales, considerando que el documento se refiere al rol de la propiedad cuya norma urbanística se requiere disminuir de 5,0mts a 3,0mts, a la vez se envía un borrador del texto de la enmienda N°1 y formula otras consultas complementarias al proceso de las audiencias públicas.

5.-La respuesta de la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo a través de Ord N°441 del 28 de marzo 2022 que aclara la formalidad de la enmienda, la normativa aplicable y otras respuestas sobre el proceso de participación de la comunidad.

6.- La sesión ordinaria del concejo municipal N°053 del 14 de septiembre del 2022 y el certificado N°116 del secretario Municipal que aprueba iniciar la tramitación del proceso de “Enmienda N°1” al Plan Regulador Comunal de Graneros aprobado por decreto alcaldicio N°481 de fecha 22 de junio del 2016.

7.- El certificado N°2 de la secretaria Municipal Suplente de fecha 5 de febrero del 2024 que informa que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil-COSOC, no se encuentra vigente desde el año 2022 en la comuna de Graneros.





- 8.- El decreto N°172 del 11 de marzo del 2024 que dispone iniciar el procedimiento de Enmienda N°1 al Plan Regulador Comunal vigente aprobado por decreto N°481 de fecha 22 de junio 2016 y publicado en el diario oficial el 2 de julio del mismo año y que consulta el área ZH2 donde se emplaza el Jardín Infantil Nuevo amanecer calle Gabriela Mistral N°180.
- 9.- El Ord N°206 del 13 de marzo del 2024 de la Municipalidad de Graneros a la secretaria ministerial de Vivienda y Urbanismo que informa el inicio de proceso de enmienda N°1 y envía el decreto N°172/2024 sobre la materia.
- 10.- Las publicaciones en el diario Rancagüino los días 18 y 25 de marzo a través del cual se informa a la comunidad la fecha, día, hora y lugar en que se realizara la primera audiencia pública y los certificados N°10 y 14 del 20 y 25 de marzo del 2024 de la Secretaria Municipal suplente, que certifica ambas publicaciones.
- 11.- El certificado N°18 del 05 de abril del 2024 de la secretaria Municipal suplente que acredita la realización de la 1° Audiencia Pública en Jardín Infantil "Nuevo Amanecer" el día 4 de abril del 2024.
- 12.- Las publicaciones en el diario Rancagüino los días 29 de abril y 6 de mayo del 2024 a través del cual se informa a la comunidad la fecha, día, hora y lugar en que se realizara la segunda audiencia pública.
- 13.- El certificado N°28 de fecha 7 de mayo del 2024 de la secretaria municipal suplente, que indica que entre los días viernes 5 de abril y hasta el lunes 6 de mayo del 2024 se expuso a la comunidad los documentos que forman parte de la Enmienda N°1 en las dependencias municipales ubicadas en calles Guillermo Berrios N°50 y plaza de armas s/n°.
- 14.- El certificado N°29 del 10 de mayo del 2024 de la secretaria Municipal suplente que acredita la realización de la 2° audiencia pública en el Jardín Infantil "Nuevo Amanecer" el día 9 de mayo del 2024.
- 15.- El certificado N°38 del 13 de junio del 2024, de la secretaria municipal suplente a través del cual se informa que no se recibieron consultas relacionadas en la Enmienda N°1 entre el 10 de mayo al 10 de junio del 2024.
- 16.-El Ord N°125 del 24 de junio del 2024 de la directora de obras al Sr alcalde informando sobre el proceso realizado en la Enmienda N°1, se informa además que no se recibieron consultas de parte de la comunidad y se solicita presentar lo realizado al honorable concejo municipal y someter el punto a la aprobación de ese concejo comunal.
- 17.- La sesión N°136 del concejo municipal realizada el día 26 de junio del 2024, en la cual la directora de Obras informo del procedimiento realizado, se informó que no se presentaron consultas y a continuación el Sr alcalde solicita la aprobación de la Enmienda N°1 al Plan Regulador Comunal de Graneros.
- 18.- El certificado N°357 de fecha 27 de junio del 2024 de la secretaria municipal suplente, a través del cual informa que en sesión N°136 del 26 de junio 2024, se acordó la aprobación de la Enmienda N°1 al Plan Regulador Comunal de Graneros, a través de la creación de la sub-zona denominada ZH2-A, zona habitacional de densidad Media A en sector de calle Gabriela Mistral, que modifica la norma urbanística de antejardín a 3,0mts según los documentos entregados al respecto: Memoria de Enmienda N°1, Informe de Enmienda y Síntesis del procedimiento para Enmienda.





## **CONSIDERANDO:**

1° El DFL N°458 de 1976-Ley General de Urbanismo y Construcciones y en particular los art 45° y 43° que indican sobre el procedimiento para realizar enmiendas, las materias que son posibles de ajustar a través de este tipo de modificaciones en los planes reguladores comunales y el procedimiento de aprobación.

2° El art 2.1.13 del D.S. N°47 de 1992- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que se refiere a las enmiendas señaladas en el inciso segundo del art 45° de la ley G. U. y C, indica que serán elaboradas por la municipalidad y aprobadas por el Concejo respectivo. Indica además que el concejo puede autorizar enmiendas que alteren las condiciones de edificación y urbanización del plan regulador comunal o de los seccionales vigentes dentro de los márgenes que se indica a continuación. Letra d) Disminuir hasta en un 100% los antejardines.

3° El Plan Regulador Comunal de Graneros aprobado por decreto N°115 de fecha 23 de julio de 1985.

4° El Plan Regulador Comunal vigente aprobado por decreto N°481 de fecha 22 de junio del 2016 y publicado en el diario oficial el 2 de julio del 2016.

## **DECRETO:**

1.-**APRUEBASE** la Enmienda N°1 al Plan Regulador Comunal aprobado por decreto N°481 del 22 de junio del 2016 y publicado en el diario oficial el 2 de julio del 2016 en conformidad a lo indicado en la Memoria de Enmienda N°1, Informe de Enmienda y Síntesis del procedimiento para Enmienda, cuyo texto se reproduce a continuación:

### **“Artículo 1:**

Apruébese enmienda N°1 al Plan Regulador Comunal de Graneros.

### **Artículo 2:**

Incorpórese al cuadro del artículo 7. Zonificación del CAPITULO V-Zonificación y áreas restringidas al desarrollo urbano de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal a continuación de la zona urbana ZH2, la sub-zona ZH2-A “Zona Habitacional de Densidad Media A” en Graneros.

|             |                                    |          |             |
|-------------|------------------------------------|----------|-------------|
| Zona Urbana |                                    | Graneros | La Compañía |
| ZH2-A       | Zona Habitacional Densidad Media A | x        |             |

### **Artículo 3:**

Incorpórese, a continuación del cuadro definido para la zona ZH2 de la Ordenanza local del Plan Regulador comunal, la zona habitacional Densidad Media A con los siguientes usos de suelo y normas de urbanísticas;

ZONA ZH2-A: Zona Habitacional Densidad Media A (localidad de Graneros)

| Usos de Suelos Permitidos ZH2-A          |                 |                                                    | Usos de Suelos Prohibidos ZH2-A                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE USO                              | CLASE           | DESTINO O ACTIVIDAD                                | DESTINO O ACTIVIDAD                                                                                  |
| Residencial                              |                 | Todos, a excepción de los expresamente prohibidos. | Motel                                                                                                |
| Equipamiento                             | Científico      | Todos.                                             | ---                                                                                                  |
|                                          | Comercio        | Todos, a excepción de los expresamente prohibidos. | Discotecas, cabaret, boite y similares.                                                              |
|                                          | Culto y cultura | Todos.                                             | ---                                                                                                  |
|                                          | Deporte         | Todos, a excepción de los expresamente prohibidos. | Complejos deportivos, medialuna, campo de golf, club ecuestre y autódromo, caballerizas o establos.  |
|                                          | Esparcimiento   | Todos, a excepción de los expresamente prohibidos. | Parques de diversiones y zoológicos. Caballerizas o establos.                                        |
|                                          | Educación       | Todos.                                             | ---                                                                                                  |
|                                          | Salud           | Todos, a excepción de los expresamente prohibidos. | Cementerios y crematorios                                                                            |
|                                          | Seguridad       | Todos, a excepción de los expresamente prohibidos. | Cárceles, centros de detención, centros de internación provisoria, centros de privación de libertad. |
|                                          | Servicios       | Todos.                                             | ---                                                                                                  |
| Social                                   | Todos.          | ---                                                |                                                                                                      |
| Espacio Público                          |                 | Todos.                                             | ---                                                                                                  |
| Áreas Verdes                             |                 | Todos.                                             | ---                                                                                                  |
| Normas Urbanísticas ZH2-A                |                 | Uso de Suelo Residencial                           | Uso de Suelo Equipamiento                                                                            |
| Superficie de subdivisión predial mínima |                 | 250 m2                                             |                                                                                                      |
| Densidad Bruta Máxima                    |                 | 160 hab/há                                         | ---                                                                                                  |
| Coeficiente ocupación de suelo           |                 | 0,5                                                | 0,6                                                                                                  |
| Coeficiente de constructibilidad         |                 | 1                                                  | 1,5                                                                                                  |
| Altura máxima de edificación             |                 | 9 m                                                | 9 m                                                                                                  |
| Sistema de agrupamiento                  |                 | Aislado, pareado.                                  | Equipamiento básico y menor: Aislado, pareado.<br>Equipamiento mediano mayor: aislado                |
| Distanciamiento a medianeros             |                 | OGUC                                               | OGUC                                                                                                 |
| Adosamiento                              |                 | OGUC                                               | Se prohíbe                                                                                           |
| Antejardín                               |                 | 3 m                                                | 3 m                                                                                                  |



**ANÓTESE Y ARCHÍVESE.**



**CAMILA PINO NUÑEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE**



**CLAUDIO SEGOVIA COFRÉ**  
**ALCALDE**

CSC/CPN/AMH/amh/dsc

**DISTRIBUCION:**

- Seremi de Vda y U.
- Junta Nac. De J.I.
- Secplac.
- Jurídico.
- Control.
- Of de partes.
- Of. De catastro.
- DOM (2)